

1502956-33.2021.8.26.0533

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1502956-33.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502956-33.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOÃO CARLOS APARECIDO VICIANO

CONCLUSÃO

Aos 22 de fevereiro de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de João Carlos Aparecido Viciano, já qualificado nos autos, objetivando a imposição das penas previstas no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois, no dia 11 de junho de 2021, por volta das 11:20, na Rua Treze de Dezembro, nº 57, bairro Ângelo Giubina, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, os policiais civis Alexandre Albuquerque Soares de Almeida e Manoel Gomes Filho, em revista pessoal, encontraram na mão esquerda do réu João Carlos Aparecido Viciano, uma porção de maconha.

Réu João Carlos Aparecido Viciano citado (folhas 48); denúncia recebida na audiência de instrução; ouvida a testemunha e policial civil Alexandre Albuquerque Soares de Almeida e o réu João Carlos Aparecido Viciano, em interrogatório.

Em memoriais, a acusação pleiteou a procedência da ação e a defesa, a imposição de pena de tratamento contra a drogadição.

No mais, dispensado o relatório, por força do § 3º, do art. 81, da Lei Federal nº

9.099/95.

Fundamento e decido.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto comprovadas a materialidade e autoria delitivas, nos autos.

2. A materialidade delitiva está no auto de constatação provisória juntado a folhas 5. E, a toxidade da substância apreendida no laudo pericial juntado a folhas 17/19.

3. A autoria delitiva encontra-se no conjunto probatório colhido aos autos.

4. A testemunha Alexandre Albuquerque Soares de Almeida, policial civil, confirmou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que, durante uma diligência, percebeu que o réu João Carlos Aparecido Viciano segurava algo em sua mão esquerda. E, por isso, juntamente com o policial civil Manoel Gomes Filho, efetuaram a abordagem do mesmo (réu João Carlos Aparecido Viciano), momento em que encontraram o entorpecente.

5. Na fase policial, a testemunha Manoel Gomes Filho, policial civil, apresentou versão semelhante (folhas 3/4).

6. Embora revel em juízo, na fase policial, o réu João Carlos Aparecido Viciano confessou o porte do entorpecente, para seu uso (folhas 3).

8. É o quanto basta para respaldar a procedência da ação, porquanto os milicianos Alexandre Albuquerque Soares de Almeida e Manoel Gomes Filho surpreenderam o réu João Carlos Aparecido Viciano, com o entorpecente apreendido.

9. De qualquer modo, oportuno lembrar que ausente indício, quiçá prova, do interesse dos milicianos em prejudicar a parte ré, impossível presumir sua má fé, fundada apenas em sua profissão.

10. Tratando do assunto, peço vênia, para transcrever parte do voto condutor Eminente Desembargador de Justiça João Morenghi:

Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.

"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido durante a instrução criminal. (...) - Ordem denegada." (STJ - HC - HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)

"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)

"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 634/276).

(12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação Criminal nº 1512889-43.2019.8.26.0228; Relator: Des. João Morenghi; Comarca de São

Paulo)

11. Com o devido respeito ao entendimento contrário, considero que o perigo de disseminação do vício em entorpecentes é suficiente para a tipicidade do crime, na medida em que afeta terceiros.

12. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça bandeirante já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL Porte de entorpecente (Artigo 28 da Lei Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

inviabilidade não há que se falar em ausência de potencialidade lesiva no porte de entorpecentes, uma vez que a conduta praticada põe em risco não só o usuário, mas expõe a perigo toda a coletividade e a saúde pública condenação mantida (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação nº 0028118-16.2014.8.26.0577; Comarca de São José dos Campos; Apte: Raphael Amorim Costa e Apdo: Ministério Público do Estado de São Paulo)

13. Na dosimetria da pena, constata-se que o réu João Carlos Aparecido Viciano confessou o delito na fase policial (folhas 3), mas também é portador de mau antecedente específico (condenação por porte de entorpecentes – folhas 30), que deverá prevalecer, porquanto demonstrada a renitência do réu no cometimento do mesmo delito. Assim, fixo e torno definitiva a pena de dois meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a ser cumprida nos termos do art. 46 e seguintes do Código Penal.

14. Considerado que o réu João Carlos Aparecido Viciano não demonstrou em qualquer momento do presente feito, interesse em tratamento médico, não constato motivo para determinação nesse sentido, na medida em que o interesse do drogadito é essencial para o sucesso do tratamento. E, de qualquer modo, aquele (réu João Carlos Aparecido Viciano) poderá solicitar tratamento a qualquer momento.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu João Carlos Aparecido Viciano, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06. E, por consequência, com fundamento no art. 28, inc. II, da Lei Federal n. 11.343/06, imponho ao réu João Carlos Aparecido Viciano, já qualificado nos autos, a pena de prestação de serviços à comunidade pública ou entidade pública, pelo prazo de dois (2) meses, a ser cumprida nos termos do art. 46 do Código Penal.

Sem verbas de sucumbência, por expressa disposição contida na Lei Estadual n. 11.608/03 (§ 9º, do art. 3º).

Oportunamente, lance-se o nome do réu João Carlos Aparecido Viciano, no rol dos culpados.

P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 22 de fevereiro de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA